

ഭാരതീയ സുപ്രീം കോടതി

സിവിൽ അപ്പീൽ അധികാരിത
സിവിൽ അപ്പീൽ നമ്പർ 8716/2012

റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നത്

ശ്രീമതി ശശികല ദേവി . പി

..... അപ്പീൽ വാദി

വേഴ്സ്സ്

കേരള സംസ്ഥാനവും മറ്റൊരാളും

..... എതിർകക്ഷികൾ

സിവിൽ അപ്പീൽ നമ്പർ 8717/2012 ന് ഒപ്പം

വിധിന്യായം

Rajesh Bindal, J.

1. ഈ ഉത്തരവ് മുഖേന സിവിൽ അപ്പീൽ നമ്പർ 8716, 8717 എന്നിങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് അപ്പീലുകൾ തീർപ്പാക്കും.
2. 2008 ലെ റിട്ട് അപ്പീൽ നമ്പർ 1904, 1975 എന്നിവയിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച കേരള ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിന്യായം ഈ കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ വിധിന്യായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, 20.02.2008 ലെ ഒ പി നമ്പർ 38578/2002, റിട്ട് പെറ്റീഷൻ (സിവിൽ) നമ്പർ 15190/2006 എന്നിവയിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധിന്യായം റദ്ദാക്കി.
3. പൊതു നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, 2012 ലെ സിവിൽ അപ്പീൽ നമ്പർ 8716 ൽ നിന്നുള്ള വസ്തുതകൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നു.
4. അപ്പീൽവാദിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ, 04.05.1988-ന്

കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-II ആയി അപ്പീൽവാദിക്ക് നിയമനം ലഭിച്ചതായി സമർപ്പിച്ചു. 21.12.1989-ൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-1 ആയി അവർക്ക് പ്രമോഷൻ ലഭിച്ചു. അതിനുശേഷം, അവളെ അന്തർ-സർവകലാശാല സ്ഥലംമാറ്റങ്ങൾക്ക് ബാധകമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 04.02.1992-ന് എം.ജി. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റി. അവർക്ക് 26.02.1993-ൽ, സീനിയർ ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റന്റായും അതിനുശേഷം 03.03.1999-ന് സെലക്ഷൻ ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റന്റായും സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചു.

5. 04.11.1999-ന് കേരള സർവകലാശാലയിലേക്ക് അന്തർ-സർവകലാശാല സ്ഥലംമാറ്റത്തിന് അപ്പീൽവാദി അപേക്ഷിച്ചു. അന്തർ-സർവകലാശാല സ്ഥലംമാറ്റത്തിനുള്ള നയമനുസരിച്ച്, അപ്പീൽവാദി 1988-ൽ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ നിയമിതയായ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-II-ന്റെ എൻട്രി കേഡറിൽ ജൂനിയർ-മോസ്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. 29.09.2001-ന്, അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-I ആയി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കുന്നതിന് അർഹതയുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-II-ന്റെ ലിസ്റ്റിൽ അവരുടെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തി. 22.05.2002 ന്, അപ്പീൽവാദിക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-1 ആയി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചു. പ്രൊമോഷണൽ പോസ്റ്റിൽ അവളുടെ ശമ്പളം നിശ്ചയിച്ചു. എന്നാൽ, ഉയർന്ന ഓഡിറ്റ് എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് അത് പിൻവലിച്ചു. റിട്ട് ഹർജി, സിംഗിൾ ബെഞ്ച് അനുവദിച്ചു. എന്നാൽ, സംസ്ഥാനം നൽകിയ അപ്പീലിൽ, നിലവിലെ അപ്പീലിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി. സത്യത്തിൽ, അപ്പീൽവാദികൾക്ക് മറ്റ് ജീവനക്കാർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിൽ നൽകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകേണ്ടതിനാൽ, അപ്പീൽവാദികളുടെ ശമ്പളം നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ ഒരു പിഴവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പീൽവാദികൾക്ക് അത് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ അത് വിവേചനത്തിന് തുല്യമാകും.

6. മറുവശത്ത്, സ്ഥാനക്കയറ്റ തസ്തികയിൽ അപ്പീൽവാദികളുടെ ശമ്പളം നിശ്ചയിച്ചതിൽ വ്യക്തമായ പിശകുണ്ടെന്ന് എതിർകക്ഷികൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. കേരള സർവകലാശാലയിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റുന്നതിന്

മുമ്പ്, അവർക്ക് ഇതിനകം മൂന്ന് സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു, കൂടാതെ അവരുടെ ശമ്പളം ബാധകമായ നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. അന്തർ-സർവകലാശാല സ്ഥലംമാറ്റത്തിൽ, അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-II-ന്റെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയായി അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി, എന്നിരുന്നാലും, അവരുടെ ശമ്പളം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-II-ൽ നിന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-1-ലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കുമ്പോൾ, അവർക്ക് സീനിയർ ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന ഉയർന്ന തസ്തികയിൽ ഉള്ള ശമ്പളം നിലവിൽ ലഭിച്ചിരുന്നതിനാൽ അവരുടെ ശമ്പളം നവീകരിച്ചു കിട്ടാൻ അർഹതയില്ല. ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൽ തെറ്റില്ല.

7. അതാത് കക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകരെ ഈ കോടതി കേട്ടു കൂടാതെ അവരുടെ രേഖാ സമർപ്പണങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു.

8. അപ്പീൽവാദികളുടെ ശമ്പളം തെറ്റായി പുനഃക്രമീകരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എതിർപ്പ് ഉയർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് റിട്ട് പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്തത്. സ്ഥലംമാറ്റം കിട്ടിയ സർവകലാശാലയിലെ സ്ഥാനക്കയറ്റ തസ്തികയിലെ അപ്പീൽവാദികളുടെ ശമ്പളം നിശ്ചയിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പീലുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം. പരസ്പരാടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്തർ-സർവകലാശാല സ്ഥലംമാറ്റങ്ങൾക്കായി നൽകിയിരിക്കുന്ന നയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, മറ്റൊരു സർവകലാശാലയിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവനക്കാരന് ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിന്റെ എൻടി ഗ്രേഡിൽ ഏറ്റവും ജൂനിയർ റാങ്ക് നൽകുമെന്ന വസ്തുതയിൽ തർക്കമില്ല. ഒരു ഉദാഹരണം പോലും നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അതായത്, ഒരു സീനിയർ ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-1, സ്ഥലംമാറ്റം ചെയ്താൽ ജൂനിയർ മോസ്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-II ആയി നിയമിക്കപ്പെടും. മുൻകാല സർവീസ് സീനിയോറിറ്റിയായി കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല. അത്തരം ജീവനക്കാരന്റെ വേതനം സംബന്ധിച്ച് മാത്രമാണ് പരിരക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ഉയർന്ന

ശമ്പളം വ്യക്തിഗത വേതനമായി കണക്കാക്കണം. അന്തർ-സർവ്വകലാശാല സ്ഥലംമാറ്റങ്ങൾക്കായി ബാധകമായ കേരള സർവ്വകലാശാലയുടെ ആദ്യ നിയമങ്ങളുടെ അദ്ധ്യായം 4-ന്റെ പ്രസക്തമായ നിയമം നമ്പർ 14 എ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു:

"14 എ. മറ്റ് സർവ്വകലാശാലകളിൽ നിന്ന് സ്ഥലംമാറി വരുന്ന ജീവനക്കാരുടെ നിയമനം: സിൻഡിക്കേറ്റിന്, ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാരുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം, താഴെ പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് സർവ്വകലാശാലകളിൽ നിന്ന് സ്ഥലംമാറി വരുന്ന ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കാവുന്നതാണ്:

(1-2) x x x x x x x x

(3) മറ്റൊരു സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് സ്ഥലംമാറി വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിന്റെ എൻട്രി ഗ്രേഡിലെ ഏറ്റവും ജൂനിയറിനു താഴെയുള്ള റാങ്ക് എടുക്കണം. (ഉദാ. ഒരു സീനിയർ ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് I സ്ഥലംമാറി വരുകയാണെങ്കിൽ, ജൂനിയർ മോസ്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II ആയി നിയമിക്കപ്പെടും).

(4-5) x x x x x x x x

(6) സ്ഥലംമാറി വരുന്ന വ്യക്തിക്ക് ശമ്പളം കുറയുന്നതിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണത്തിന് അർഹതയുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള നിയമനത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശമ്പളം, മാതൃ സർവ്വകലാശാലയിൽ അയാൾ നേടിയിരുന്ന ശമ്പളത്തിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്കെയിലിൽ നിജപ്പെടുത്തും, അത് മിനിമം എന്നതിനേക്കാൾ കുറവാണ്. ഈ സർവ്വകലാശാലാ സേവനത്തിലെ തസ്തികയുടെ ശമ്പള സ്കെയിലിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതും അതിന് തുല്യമായ ഒരു ഘട്ടത്തിന് തുല്യമായ മാതൃ

സർവ്വകലാശാലാ ശമ്പളത്തിന് കീഴിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേതനം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശമ്പളം ആ ഘട്ടത്തിൽ നിശ്ചയിക്കും കൂടാതെ ഈ സർവ്വകലാശാലാ സേവനത്തിലെ തസ്തികയുടെ ശമ്പള സ്കെയിലിലെ ഒരു ഘട്ടമല്ല, അത് അടുത്ത താഴ്ന്ന ഘട്ടത്തിൽ നിശ്ചയിക്കും, ഭാവിയിലെ ശമ്പള വർദ്ധനവിൽ ഈ വ്യത്യാസം വ്യക്തിഗത വേതനം (പേർസണൽ പേ) ആയി കണക്കാക്കി ലയിപ്പിക്കും.

(ഊന്നൽ നൽകി)

9. സ്ഥലംമാറ്റം കിട്ടിയ ജീവനക്കാർക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം ലഭിച്ച സർവ്വകലാശാലയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചതോടെയാണ് പ്രശ്നം ഉടലെടുത്തത്. പ്രമോഷനിൽ ഉയർന്ന വേതനം നൽകുന്ന സാധാരണ ചട്ടം അനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ ശമ്പളം നിശ്ചയിച്ചത്. അപ്പീൽവാദികളുടെ ശമ്പളം തെറ്റായി നിശ്ചയിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ഷേപം ഉയർന്നു. കേരള സർവ്വകലാശാലയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അപ്പീൽവാദികൾക്ക് മുമ്പ് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ് തർക്കമില്ലാത്ത വസ്തുത. ഉയർന്ന തസ്തികയിലുള്ള ഇവർക്ക് നൽകുന്ന ശമ്പളം സംരക്ഷിച്ചു. സീനിയോറിറ്റിയുടെ താഴെയായി അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-II ആയി നിയമിച്ചതിന് ശേഷവും അവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ച അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-1 ന് ലഭിക്കേണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരുന്നു ഇത്. അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-II-ൽ നിന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-1-ലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ജീവനക്കാരന്റെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനക്കയറ്റം, ഈ പ്രത്യേക വിഭാഗം ജീവനക്കാർ നേരത്തെ തന്നെ ഉയർന്ന തസ്തികയുടെ ശമ്പളം വാങ്ങുന്നതിനാലും, അന്തർസർവ്വകലാശാലാ സ്ഥലംമാറ്റത്തിനുള്ള നയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിനാലും, സീനിയോറിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും താഴെയായി അവരെ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളതിനാലും മാത്രം, സാധാരണ രീതിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന സ്കെയിലിന്റെയോ ഇൻക്രിമെന്റിന്റെയോ ഒരു

ആനുകൂല്യത്തിനും അർഹതയുള്ളതല്ല.

10. മുഴുവൻ പദ്ധതിയും മൊത്തത്തിൽ വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നതിനാൽ 1959-ലെ കേരള സർവീസ് ചട്ടങ്ങളുടെ ചട്ടം 28 എ പ്രകാരം ഇത്തരം ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കുന്നതിന് തടസ്സമില്ലെന്ന് അപ്പീൽവാദികളുടെ അഭിഭാഷകൻ ഉന്നയിച്ച വാദം കേവലം ശ്രദ്ധിച്ച് തള്ളിക്കളയേണ്ടതാണ്. ഒന്നാമതായി, അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-1 ആയി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവർ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സർവ്വകലാശാലയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ അവസരത്തിൽ, കൂടാതെ രണ്ടാമതായി, സ്ഥലംമാറ്റം വഴി എത്തിയ സർവ്വകലാശാലയിൽ അതേ തസ്തികയിൽ അവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ച അവസരത്തിൽ, അപ്പീൽവാദികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളുടെ വിഭാഗത്തിന് സ്ഥാനക്കയറ്റ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നത് അവർക്ക് ഇരട്ടി ആനുകൂല്യം നൽകുക എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

11. ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൽ ഒരു തെറ്റും ഈ കോടതി കണ്ടെത്തിയില്ല.

12. ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച എല്ലാ അപ്പീൽവാദികളും സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, പ്രമോഷൻ സമയത്ത് ആ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകിയതിൽ അവരുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റില്ലെങ്കിലും, അവരിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കണമെന്നും വാദ സമയത്ത് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ വസ്തുത കണക്കിലെടുത്തും, **പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനവും മറ്റുള്ളവരും വേർസസ് റഫീഖ് മസീഹ് (വൈറ്റ് വാഷർ) & മറ്റുള്ളവർ** ¹ എന്ന കേസിലെ, ഈ കോടതിയുടെ വിധിന്യായം കണക്കിലെടുത്തും, അവർക്ക് ഇതിനകം ലഭിച്ച തുകയുടെ ഒരു വീണ്ടെടുക്കലും പ്രാബല്യത്തിൽ വരില്ലെന്ന് ഈ കോടതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നിയമ ചട്ടങ്ങൾക്കനുസൃതമായി വിരമിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പീൽവാദികൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ശമ്പളം പരിഗണിച്ച് അവരുടെ പെൻഷൻ

1 1(2015) 4 എസ്സി സി 334

പുനഃക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

13. അപ്പീലുകൾ അതനുസരിച്ച് തീർപ്പാക്കുന്നു.

..... J.
[Abhay S. Oka]

.....J.
[Rajesh Bindal]

ന്യ ഡൽഹി,
ഏപ്രിൽ 28, 2023.

ബാധ്യതാ നിരാകരണം: പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ വിവർത്തനം ചെയ്ത വിധിന്യായം വ്യവഹാരിയുടെ ഭാഷയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രിത ഉപയോഗത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്; മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതല്ല. എല്ലാവിധ പ്രായോഗികവും ഔദ്യോഗികവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിധിന്യായങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പാണ് ആധികാരികം, അത് എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നടപ്പാക്കുന്നതിനും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ആധികാരികമായി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.